

ORDENANZA N° 9168

Visto: El Expediente N° 500/I/11; y

Publicado en Boletín Municipal

N° Fecha/...../.....

C O N S I D E R A N D O

Que a través del mencionado expediente el Sr. Ávila Martín Miguel, D.N.I 21.878.582, en su calidad de Socio Gerente de la firma ALTASUR S.R.L., manifiesta su interés en adquirir un lote en el Parque Municipal de Microemprendimientos, a fin de instalar un establecimiento dedicado al transporte de cargas en general y refrigeradas, construcción de un área para taller mecánico, construcción de un área para lavadero de vehículos y construcción de un área para almacenamiento de mercadería;

COMUNICACIÓN EFECTUADA AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
con Fecha: 21 NOV 2011
Carta Orgánica Municipal Art. 89°

Que a Fs.28 la firma ALTASUR S.R.L. amplía su propuesta, especificando que el lote solicitado es el designado como Lote 1 del Parque Municipal Para Radicación de Industrias y Microemprendimientos y su futura ampliación, y formula su propuesta de pago sujeta a la medición final que resulte del relleno total del desagüe pluvial que atraviesa el sitio (canal); a un valor de PESOS QUINCE EL METRO CUADRADO (\$15,00 x m²);

Que a Fs.30/34 obra memoria descriptiva del proyecto, anteproyecto en plano y presentación gráfica;

Que a Fs.46 a 48 se adjunta proyecto de Contrato de Compra Venta;

Que a Fs.51/54 se adjuntan tasaciones, en la cuales se informa sobre el valor del m² en la zona;

...///

Dra. Mansa Gladys Caffarena
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante



Dr. OSCAR AMADEO TISSOT
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///2.-

Que el valor propuesto por la firma ALTASUR S.R.L. se ajusta al precio de plaza para los inmuebles en la zona;

Que conforme lo previsto en el Art.79° inc.10 de nuestra Carta Orgánica Municipal, es atribución exclusiva del Honorable Concejo Deliberante autorizar al Departamento Ejecutivo a enajenar los bienes del Dominio Privado Municipal;

Que analizado el Proyecto de Ordenanza, por la Comisión de Legislación General, la misma emite despacho favorable, aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria del día 16 de Noviembre de 2011.-

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA**

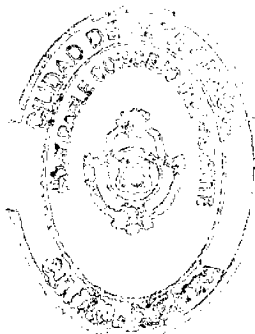
COMUNICACIÓN EFECTUADA AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
con Fecha: 21/11/2011
Carta Orgánica Municipal Art. 89°

Art.1: **AUTORIZASE** al Departamento Ejecutivo a celebrar Contrato de Compraventa con ALTASUR S.R.L., representada en este acto por su Socio Gerente Sr. ÁVILA Martín Miguel, D.N.I. 21.878.582, en relación al lote descripto como "Lote 1" ubicado en la zona de Parque para Radicación de Industrias y Microemprendimientos, sobre Ruta N° 5, para la instalación de un establecimiento destinado al Servicio de Comercio y al Transporte Internacional con camiones para cargas en general y refrigeradas; transporte de carga general en el territorio argentino y transporte de contenedores en zonas portuarias de la argentina, de acuerdo a las cláusulas establecidas en el Contrato de Compra Venta que se acompaña como Anexo a la presente.-

Art.2: **LA** presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su fecha promulgación en un todo de acuerdo al Art.24° de nuestra Carta Orgánica Municipal.-

...///

Dra. Mansa Gladys Carrillo
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante



Dr. OSCAR AMADEO TISSOT
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///3.-

Art.3: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial Edición Especial de la ciudad de Alta Gracia, incorpórese al Libro de Ordenanzas y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DIECISÉIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.-

Dra. Mansa Gladys Carrillo
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante



Dr. OSCAR AMADEO TISSOT
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante

COMUNICACIÓN EFECTUADA AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
con Fecha:21 NOV 2011
Carta Orgánica Municipal Art. 89º



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///4.-

COMUNICACIÓN EFECTUADA AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
con Fecha: 21/NOV/2011
Carta Orgánica Municipal Art. 89º

ANEXO

Dra. Mansa Gladys Carrillo
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante



Dr. OSCAR AMADEO TISSOT
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ANEXO

CONTRATO DE COMPRA-VENTA

Entre la Municipalidad de Alta Gracia representada en este acto por el Intendente Municipal, Lic. MARIO ALBERTO ROMERO BONFIGLI, D.N.I. N° 13.384.609, con domicilio especial en Av. Belgrano N° 15 de la ciudad de Alta Gracia, por una parte y en adelante el VENDEDOR, y por la otra, ALTA SUR S.R.L, representada en este acto por el socio gerente, Sr. MARTIN MIGUEL AVILA, D.N.I. N° 21.878.582, con domicilio en calle Solares N° 222 de esta Ciudad de Alta Gracia, en adelante el COMPRADOR, convienen en celebrar el presente contrato de COMPRA VENTA, el que se sujeta a las siguientes cláusulas:-----

PRIMERA: EL VENDEDOR vende, cede y transfiere la propiedad y todos los derechos al COMPRADOR, y éste acepta el inmueble denominado Lote "1", con una superficie de 8.250,23 m2, ubicado en la Zona Municipal de Microemprendimientos, sobre ruta N° 5 que forma parte de una fracción mayor de campo descripta como una superficie de terreno correspondiente al Plano U-348 y antecedentes del Expediente N° 211/I/99 descripta en el Art. 2° de la Ordenanza N° 8279, como parcela designada 2133-3433 del plano de Mensura y subdivisión del lote 3 - 1 - Fracción 8, y que se describe de la siguiente manera: Partiendo desde el extremo Nor- Oeste, punto R y con un ángulo de noventa grados diez minutos con respecto al lado S-R. una línea R-H de cuatrocientos setenta y nueve metros con cuarenta y seis centímetros (479.46 m) hacia el Este, hasta el punto H; desde este punto, con un ángulo de ochenta y nueve grados cero cinco minutos, un lado H-H de trescientos cuatro metros con cuarenta y un centímetros (304.41 m) hacia el Sur, hasta el punto H; desde este punto y con un ángulo de noventa grados cincuenta y seis minutos un lado H-T de ciento cuarenta y tres metros con setenta y tres centímetros (143.73 m) hacia el Oeste, hasta el

COMUNICACIÓN EFECTUADA AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
con Fecha: 21/NOV/2011
Carta Orgánica Municipal Art 89°



Lic. MARIO R. BONFIGLI
INTENDENTE MUNICIPAL
ALTA GRACIA

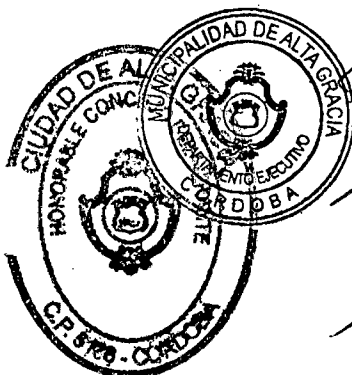


CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

COMUNICACIÓN EFECTUADA AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
con Fecha: 21/NOV/2011
Carta Orgánica Municipal Art. 89º

punto T; desde este punto, y con un ángulo de ciento cincuenta y tres grados cero minutos, un lado T-S de trescientos setenta y cuatro metros (374 m) hacia el Nor-Oeste, hasta el punto S; desde este punto, y con un ángulo de ciento diecisiete grados cincuenta minutos, un lado S-R de ciento treinta metros con treinta y un centímetros (130.31 m) hacia el Norte, hasta el punto R, cerrando la figura con una superficie total de Ciento Dieciséis Mil Quinientos Setenta metros con Cincuenta y Tres Decímetros cuadrados (116.570,53 m²), lindando: al Norte con la parcela 2133-3633 de Rosario Cafferata de Aghina (hoy su Sucesión), Al Este con la Ruta Provincial N° 5, al Sur con más terreno de la Parcela 2133-3433 de la Municipalidad de Alta Gracia y al Sur- Oeste y Oeste con la parcela 2133-3533 de la Municipalidad de Alta Gracia en concesión a la C.O.S.A.G. Ltda. (Laguna Sanitaria), ahora EMSeP (Ente Municipal de Servicios Públicos) creado por Ordenanza N° 8671. Adjunto al presente convenio se agrega parcelario confeccionado por la Municipalidad de Alta Gracia, en el que consta el Lote N° "1" objeto del presente acuerdo, parcelario que firman las partes a sus efectos, y que consta anexado al presente acuerdo.- El COMPRADOR se obliga a utilizar dicho inmueble con el fin de instalar y poner en funcionamiento un establecimiento destinado Servicio de Comercio y al Transporte Internacional con camiones para cargas en general y refrigeradas; transporte de carga general en el territorio argentino; transporte de contenedores en zonas portuarias de la argentina.

SEGUNDA: Las etapas de realización del emprendimiento, obran en el Proyecto descripto en Expediente 500/I/11, y consta de las siguientes etapas: **ETAPA 1:** Cierre de perímetro del terreno e implantación sobre el ingreso de un portal de entrada, acompañado de una cabina de control de ingreso y egreso de camiones y personal de seguridad. Sobre el eje medianero Este y a lo largo del mismo se desarrollarán en planta baja las



Lic. MARIO R. BONFIGLI
INTENDENTE MUNICIPAL
ALTA GRACIA

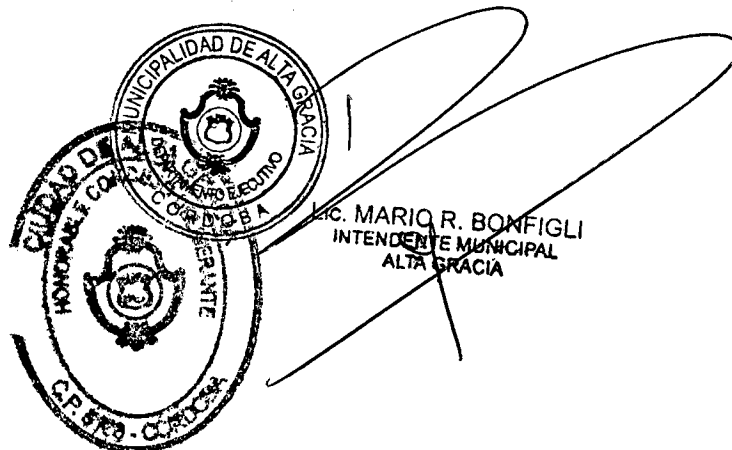


CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

oficinas para el personal administrativo, comercial nacional e internacional con sus respectivos espacios de trabajo en una superficie aproximada de 200 m2. Emplazamiento de dos grupos de estacionamiento, uno para el personal administrativo de 10 unidades y otro para personal jerárquico de 5 unidades. **ETAPA 2:** Construcción del Area de Taller para mantenimiento y reparación de camiones de mecánica general, cambio de aceite, gomería, lavadero, guardado de herramientas y fosa con una superficie aproximada de 60 m2. A continuación y sobre el límite Norte del terreno un estacionamiento para camiones próximo a la zona de Taller. **ETAPA 3:** Hacer la consolidación del suelo para la circulación interna de los camiones, permitiendo el correcto movimiento dentro del Predio. **ETAPA 4:** Construcción del depósito para el almacenamiento de mercadería de una superficie de 2.000 m2. El mismo se implanta en el centro del lote con una calle perimetral lo que permite una circulación fluida de camiones. Esta construcción se plantea en forma progresiva en la forma siguiente: 3 módulos de galpón que totalizan 604 m2, 3 módulos de galpón que totalizan 604 m2, dos módulos de galpón que totalizan 402 m2 y 2 módulos de galpón que totalizan 402 m2. Por último se propone la forestación del predio a lo largo de los límites laterales Oeste y Sur aledaños a la Laguna Sanitaria y darle al predio una mejor calidad ambiental, y la parquización de los espacios verdes interiores próximos a la zona de las oficinas y depósito.

TERCERA: El precio pactado de la presente compraventa se fija en PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 68/100 (\$131.283,68), a pagarse en tres cuotas, mensuales, iguales, y consecutivas de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 22/100 (\$43.761,22.-) la primera a la firma del presente contrato luego de la aprobación del presente contrato por parte del Honorable Concejo Deliberante.-

COMUNICACIÓN EFECTUADA AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
con Fecha: 21 NOV 2011
Carta Orgánica Municipal Art. 89º





CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

CUARTA: Se deja expresamente establecido que el importe que la COMPRADORA abone por la presente compra-venta, deberá ser utilizado y afectado exclusivamente a la obra del canal, que cubra la superficie abierta del curso del arroyo, que atraviesa la zona contigua al Lote 1, objeto del presente.-----

QUINTA: Ambas partes de común acuerdo convienen que la VENDEDORA otorgará preferencia de compra a la parte COMPRADORA de la fracción contigua hacia el lado Sur del Lote 1, que cuenta con una superficie de 2.477,98 m2, conforme al plano obrante a fs.35 del Expediente 500/I/11, a los fines de que la COMPRADORA tentativamente pueda darle continuidad al emprendimiento, una vez realizada la obra de desvío y cobertura del actual curso del arroyo.-----

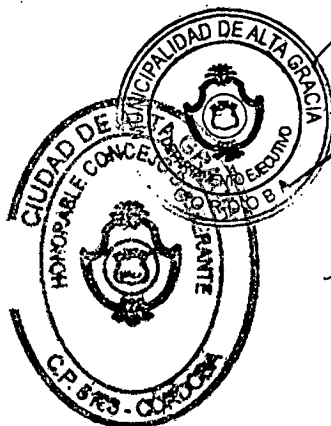
SEXTA: El presente contrato de compraventa será plenamente válido entre las partes, una vez obtenida la nueva aprobación del Concejo Deliberante, comprometiéndose EL VENDEDOR a la transferencia de dominio (escritura y registración) del inmueble objeto de esta compra-venta, en el plazo perentorio de dos (2) años, computado desde la fecha de la firma del presente.-----

SEPTIMA: La superficie de terreno descripta y objeto de esta compra-venta, deberán ser destinadas exclusivamente a la radicación del proyecto descripto en la cláusula Primera, quedando expresamente prohibido su afectación a otro fin.-----

OCTAVA: Cualquiera de las partes podrá rescindir este contrato por mora automática cuando mediara incumplimiento de sus obligaciones pactadas, y no será necesario para ello notificación a tal fin.-----

NOVENA: El COMPRADOR se obliga al pago de todas las Tasas y Servicios que pesen sobre los inmuebles y las multas que deriven del incumplimiento de las normas vigentes, a partir de la fecha de celebración del presente contrato, liberando al VENDEDOR de toda responsabilidad, hasta que se realice la

COMUNICACIÓN EFECTUADA AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
con Fecha: 21. NOV. 2011
Carta Orgánica Municipal Art. 89°



Lic. MARIO R. BONFIGLI
INTENDENTE MUNICIPAL
ALTA GRACIA



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

transferencia de dominio sobre el inmueble y el consecuente cambio de titularidad, mediante escrituración y registración respectivamente. También se obliga al cumplimiento de las Ordenanzas de Medio Ambiente vigentes-----

DECIMA: Las partes fijan domicilio en los indicados ut-supra para todos los efectos judiciales y/o extrajudiciales, renunciando expresamente al Fuero Federal y a cualquier otro de excepción que les pudiere corresponder y someten las acciones emergentes del presente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Alta Gracia.-----

PREVIA lectura y ratificación de su contenido, firman para constancia tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Alta Gracia a doce días del mes de Setiembre del año dos mil once.-----

DR. C.A.T.
A.L.
N.A.I.

COMUNICACIÓN EFECTUADA AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
con Fecha: 21/NOV/2011
Carta Orgánica Municipal Art. 89°



Lic. MARIO R. BONFIGLI
INTENDENTE MUNICIPAL
ALTA GRACIA

